RESUMÉ — Soudní poplatky

549/1991 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje poplatkovou povinnost, sazebník, splatnost, osvobození a vrácení poplatku.

Zásady a nosné koncepty: Zákonný základ, přesné přiřazení úkonu, rovnost a přístup k soudu.

Systematika: Obecná pravidla a položkový sazebník.

Subjekty a objekty: Poplatník, soud a osoby se zákonným osvobozením.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: OSŘ č. 99/1963 Sb. stanoví individuální osvobození; zákon č. 549/1991 Sb. věcné a osobní výluky. Osvobození od poplatku není totéž co nárok na bezplatného advokáta nebo náhrada nákladů.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět soudních poplatků

Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za a) řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen "poplatky za řízení"), b) jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků (dále jen "poplatky za úkony"), c) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné k jejímu podání.

§ 2 — Poplatníci

(1) Poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou a) navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak, b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení, c) žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem, d) fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu ve veřejném rejstříku, o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu, e) právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení nebo likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby.

§ 3 — Příslušnost

(1) Ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni.

§ 4 — Vznik poplatkové povinnosti

(2) Jde-li o poplatek za úkon, poplatková povinnost vzniká a) sepsáním podání do protokolu u soudu, b) v ostatních případech podáním návrhu na provedení úkonu.

§ 5 — Sazby poplatků

Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní částkou (dále jen "procentní poplatek").

§ 6 — Základ poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále stanoveno jinak.

§ 6a — Stanovení výše poplatku

(1) Za návrh na zahájení řízení s alternativním nebo eventuálním návrhem se stanoví výše poplatku podle návrhu, který je uváděn v pořadí jako první.

§ 7 — Splatnost poplatku

(1) Poplatek, s výjimkou poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

§ 7a — Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

(1) Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem vybírá a odvádí plátce poplatku, kterým je notář, který zápis provádí.

§ 8 — Placení poplatků

(1) Ke správě placení poplatků je příslušný soud nebo správa soudu podle § 3.

§ 9 — Následky nezaplacení poplatku

(1) Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určív délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší.

§ 10 — Vrácení poplatku

(1) Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen.

§ 10a — Lhůta pro vrácení přeplatku

(1) Je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

§ 11 — Výčet soudních řízení

(3) Osvobození ve věcech péče soudu o nezletilé podle odstavce 1 písm. a) se vztahuje i na odvolatele, je-li jím dítě zastoupené opatrovníkem nebo dítě s plnou procesní způsobilostí, a dále na řízení o návrhu na vydání prozatímního rozhodnutí, řízení o výkonu rozhodnutí a exekuční řízení, pokud jde o věci a) péče o nezletilé dítě, b) výživy nezletilého dítěte, c) styku s nezletilým dítětem, d) předání nezletilého dítěte mezi rodiči navzájem, e) pro nezletilé dítě významné, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, a f) určení rodiče, který bude nezletilé dítě zastupovat při právním jednání.

§ 11a — Odmítnutí pro nepřípustnost

Osvobození od poplatku podle § 11 odst. 2, jakož i osvobození podle rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků, se neuplatní, je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu.

§ 12 — Autoremedura

(1) Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

§ 13 — Odkazovací ustanovení

(1) Ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

§ 14 — Nepřípustnost odvolání

Proti usnesením ve věcech poplatků vydaným soudy ve správním soudnictví není odvolání přípustné.

§ 15 — Poplatky v přechodném období

Z navržených poplatných úkonů a z řízení zahájených před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona.

§ 16 — Osvobození, úlevy

(1) Ministerstvo financí České republiky může právním předpisem vydaným v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky osvobodit jednotlivé druhy poplatných úkonů a skupiny osob od poplatků.

§ 16a — Evidence svěřenských fondů

Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence svěřenských fondů.

§ 17 — Kontrola

Ministerstvo financí České republiky, finanční úřady a ministerstvo spravedlnosti České republiky kontrolují u soudů, zda se poplatky vybírají ve správné výši, řádně a včas.

§ 18 — Zrušovací ustanovení

Zákon České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích. 2.

Podklad: 549-1991-Sb o soudnich poplatcich.pdf • 18 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 981 slov resumé včetně úvodu z 8848 slov vyčištěného podkladu (11,09 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.